

0020162-24.2021.8.26.0602

Classe: Reabilitação

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Tipo Completo da Parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0020162-24.2021.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0020162-24.2021.8.26.0602

Classe - Assunto:

Reabilitação - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

Trata-se de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL ajuizado por ERIKA RAMOS DE ALMEIDA. Alega em síntese que, foi presa em 03/04/06, processada e condenada a 33 anos, 7 meses e 23 dias, pelo crime de extorsão mediante sequestro, roubo e formação de quadrilha, tendo a pena sido reduzida para 12 anos, cujo trânsito em julgado se deu aos 24/09/14. Que em sede de revisão criminal, foi absolvida do crime de formação de quadrilha e roubo, restando somente condenada pelo crime de extorsão mediante sequestro. Aduz ainda que, obteve o livramento condicional em 17/08/16, extinguindo-se o cumprimento da pena aos 23/04/18. Considerando-se o decurso de tempo superior há 3 anos da extinção da pena, que tem domicílio no país durante o

prazo estabelecido em lei e, que tem bom comportamento público e privado, requer nos termos do art. 93 e seguintes do CP a sua reabilitação criminal.

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fls. 126).

É o relatório. DECIDO.

O pedido comporta acolhimento.

O instituto da reabilitação permite ao condenado reintegrar-se à sociedade, após cumprida ou extinta a pena imposta, desde que verificados os requisitos legais. Ao condenado reabilitado é permitido o sigilo das informações referentes a seu processo, excepcionando-se apenas a requisição por parte da Polícia, do Ministério Público e do Juízo. Assim, a reabilitação criminal tem por pressuposto a existência de uma sentença penal condenatória, bem como o integral cumprimento ou extinção da pena imposta e visa restabelecer eventuais efeitos da condenação impostos na sentença criminal, limitando ainda a publicidade da referida condenação.

A matéria relativa à reabilitação criminal vem regulada nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal.

Para que haja a reabilitação criminal, prevê a lei a ocorrência de determinados requisitos, previstos no artigo 94 do Código Penal, que são os seguintes: 1) prazo de 2 anos, contados da extinção da pena ou do término de seu cumprimento (computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não houver revogação); 2) domicílio no país durante esse prazo; 3) bom comportamento público e privado; 4) ressarcimento do dano (salvo absoluta impossibilidade de o fazer, renúncia da vítima ou novação).

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que a sentenciada foi condenada definitivamente perante esta Vara Judicial, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 24/09/14 para o Ministério Público e para a defesa (fls. 44).

A certidão de execução criminal-SIVEC de fls. 44, comprova que em 23/04/18 (fls. 45) foi julgada extinta a pena privativa de liberdade imposta no presente feito pelo cumprimento. Decorreram, portanto, mais de 02 (dois) anos desde a data em que foi julgada extinta a pena imposta à sentenciada.

As certidões estaduais de distribuições criminais (fls. 74/75, 87/88, 122, 123 e 124), demonstram que a sentenciada não registra nenhuma outra condenação penal ou processo em andamento.

Ainda assim, a requerente anexou declaração de vem exercendo serviços jurídicos à escritório de advocacia (fls. 100), que vem cursando Faculdade de Direito, bem como comprovante de energia elétrica (fls. 94), demonstrando que está trabalhando e tem residência fixa na comarca de Santa Catarina (fls. 95/96).

De outro lado, não há quaisquer notícias de que a requerente continue cometendo infrações penais ou esteja envolvido com atos antissociais ou conflitos diversos. Ademais, não há o que se falar em ressarcimento de danos, diante da inexistência de prejuízo a terceiros, bem como por não existir fixação judicial em relação à eventual reparação de danos.

Portanto, denota-se que a requerente preenche os requisitos relativos ao domicílio no país e ao bom comportamento social, público e privado, durante o período posterior ao cumprimento ou extinção da pena.

Presentes os requisitos legais e não havendo nenhuma outra questão a ser resolvida, é forçoso reconhecer o direito do requerente à reabilitação criminal.

POSTO ISSO, o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de fls. 02/12, para o fim de DECLARAR REABILITADA CRIMINALMENTE ERIKA RAMOS DE ALMEIDA, qualificada nos autos, com relação à condenação relativa à ação penal n.º 0013052-96.8.26.0602, que tramitou perante esta Vara Judicial, o que faço com fundamento nos artigos 93 e seguintes do Código Penal c.c. artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Determino que os registros do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt e do Cartório Distribuidor desta Comarca de Sorocaba, somente poderão fornecer certidão para fins civis sem que conste a menção ao processo n.º 0013052-96.8.26.0602. Os registros devem permanecer com acesso por parte da Polícia, do Ministério Público e do Juízo, sendo que essas certidões só poderão ser fornecidas com ordem judicial.

Decorrido o prazo para apresentação de eventuais recursos voluntários, com ou sem

eles, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal.
Transitada em julgado, oficie-se para as comunicações e anotações perante os órgãos competentes (Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere), nos termos do artigo 747 do Código de Processo Penal, observando o artigo 748 do mesmo Diploma Legal.

P.I.C..

Sorocaba, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA